МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2023 оны 07 дугаар сарын 21 № 05/37 Улаанбаатар хот

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА Б.ЦЭРЭННАДМИД ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.9, 7.1.11, 18 дугаар зүйлийн 18.1.1, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалт, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн тус аймгийн Засаг даргад хүргүүлсэн Комиссын гишүүний 2019 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 3/39 дугаартай Шаардлагын биелэлт болон тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалтыг хийсэн.

Хяналт шалгалтыг тус аймгийн удирдлага, чиг үүргийг хариуцсан төрийн албан хаагчидтай ярилцлага хийх, тайлбар тодруулга авах, холбогдох баримт материал гаргуулан авч дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар явуулсан бөгөөд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Архангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/-тай уялдуулан 2022 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/28 дугаар тушаалаар Хөдөлмөрийн дотоод журамд өөрчлөлт оруулан баталсан байх боловч Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 дэх заалт, мөн зүйлийн 11.7 дахь хэсэг, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2, 7.4 дэх хэсэгт заасан ажил олгогчийн үүргийг бүрэн тусгаагүй байна.

2. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.2 дахь заалт, мөн хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1.6 дахь заалтад заасны дагуу сургалт, гэгээрлийн ажлыг үе шаттай хийж байгаа хэмээн уулзалтын үеэр танилцуулсан боловч сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөгүй байна.

3. Комиссоос 2018 онд “Монгол Улсад мэргэжлийн, иргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх нь” төслийн хүрээнд тус аймгийн төрийн захиргааны байгууллагуудын хүний нөөцийн 14 ажилтныг “Жендэрийн сургагч багш”-аар бэлтгэсэн боловч түүнээс хойш тэднийг идэвхижүүлсэн, дэмжсэн үйл ажиллагаа явуулаагүй байна.

Иймд дээрх нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөрийн дотоод журамд Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 дэх заалт, мөн зүйлийн 11.7 дахь хэсэг, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6, 7 дугаар зүйлд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн

харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг хориглох заалтуудыг нарийвчлан тусгах;

2. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.2 дахь заалтад заасан "бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх" гэсэн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах;

3. Комиссоос 2018 онд бэлтгэсэн жендэрийн сургагч багш нарын үйл ажиллагааг идэвхжүүлж, аймгийн хэмжээнд сургалт, нөлөөллийн үйл ажиллагааг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх, ажлын гүйцэтгэлд тухай бүр хяналт тавьж ажиллах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасны дагуу Зөвлөмжийн мөрөөр холбогдох арга хэмжээ авч, мөн зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД